

黑龙江省五大连池世界地质公园保护条例

(2006年10月20日黑龙江省第十届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过 根据2010年8月13日黑龙江省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于修改〈黑龙江省五大连池世界地质公园保护条例〉的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为加强五大连池世界地质公园的保护,合理利用自然资源,保障五大连池世界地质公园的可持续发展,根据国家有关法律、法规的规定,制定本条例。

第二条 在五大连池世界地质公园(以下简称地质公园)内从事旅游、疗养、科学研究、宗教文化、生产经营、开发建设、行政管理等活动的单位和个人,应当遵守本条例。

本条例所称地质公园以国家批准的风景区、自然保护区总体规划(以下简称总体规划)为准,其保护范围:东至固西河,西至团结水库,南至永丰农场四大队,北至格球山农场十队。面积为1060平方千米,按此范围标界立碑。

第三条 黑龙江省五大连池风景名胜区、自然保护区管理委员会(以下简称管委会)是地质公园的管理机构,隶属于黑河市人民政府,负责地质公园的保护、规划、利用和管理工作,具体组织本条例的实施,业务上接受省国土资源行政主管部门的指导和监督。省建设、水利、林业、环保、旅游、农业、畜牧等部门依照法律、法规规定,履行监督职责。

管委会在地质公园范围内行使县级人民政府的资源保护、规划、管理和利用等职能。周边县(市)人民政府及其所属的行政主管部门和其他具有行政管理职能的单位不再行使对地质公园的相关行政管理职能。

第四条 地质公园应当以保护地质遗迹为重点,坚持严格保护、科学规划、统一管理、合理开发、永续利用的原则。

第五条 任何单位和个人都有保护地质公园自然资源和生态环境的义务,对破坏资源、污染环境的活动有检举、控告的权利。

第六条 管委会负责组织地质公园的资源调查和总体规划的编制,其总体规划应当经省人民政府同意后报国务院批准。未经原审批机关批准,任何单位和个人不得对规划进行修改或者调整。

地质公园内的乡镇、林场、农场(含部队农场)的建设规划和其他专项规划应当符合地质公园总体规划,经管委会审核同意后依照有关法律、法规规定办理审批手续。已有的规划应当按照地质公园、自然保护区总体规划进行调整、修编。经依法批准的规划应当报管委会备案。

禁止任何违背地质公园总体规划的开发建设活动。

第七条 有关人民政府及其工作部门应当对地质公园的保护、建设和管理给予政策、技术和资金等方面的支持,加强对地质公园基础设施和保护设施的资金投入。管委会应当多渠道、多方面筹集资金,加强地质公园基础设施和保护设施的建设。管委会应当从收入中支出一定比例资金用于保护地质公园资源。

第二章 保护与利用

第八条 地质公园分为核心区、重点区、一般区,实施分级分类保护。

第九条 老黑山、火烧山、喷气锥(碟)及其周围的石龙熔岩、位于头池东西连线以北的石龙分布区是珍稀和极具重要科学价值的火山

遗迹区域,为核心区。

第十条 核心区内的火山遗迹资源,应当保持其原始性、系统性和完整性。核心区内禁止以下活动:

- (一)破坏或者损毁火山遗迹;
- (二)建设开发活动;
- (三)违反地质公园规定的旅游;
- (四)设立商业广告牌;
- (五)违反总体规划和本条例的其他行为。

第十一条 管委会应当按照总体规划的规定,有计划地组织核心区内的现有居民逐步迁出。

核心区内的耕地按总体规划全部退耕还林、还草、还湿地。

管委会应当采取必要措施,保持石龙台地等重要地质遗迹区的原始状态。

第十二条 南北格拉球山、卧虎山、笔架山、药泉山、尾山、莫拉布山、东西龙门山、小孤山、东西焦得布山等十二座火山锥及其盾形熔岩台地分布区,头池东西连线以南的石龙分布区,以及药泉山矿水区、焦得布矿水区、火烧山尾山矿水区、五大连池湖泊、河溪等区域是具有重要保护价值的火山遗迹和矿泉水区域,为重点区。

第十三条 重点区内禁止实施下列行为:

- (一)采挖、损毁地表植被和保护物种;
- (二)开垦湿地、草地、采伐林木、采挖野生药材;
- (三)开矿、采石、烧荒、挖沙、取土、建坟;
- (四)引进外来物种;
- (五)猎捕野生动物;
- (六)从事其他有损于资源保护的活動。

第十四条 重点区内的火山遗迹,依照本条例第十条、第十一条第一款、第三款的规定执行。

第十五条 在重碳酸——碳酸矿泉水带内(包括南饮泉、北饮泉),现有的单位和居民,应当按照总体规划的规定,由管委会组织逐步迁出;对已关闭的水井、渗井未经批准不得重新启用;并禁止下列行为:

- (一)任何建设开发活动;
- (二)凿井,修建渗井;
- (三)排放污水及生活垃圾。

第十六条 焦得布、尾山、火烧山、二龙眼

泉、宝龙泉、双龙泉、响水泉等矿水区应当进行科学保护,不得以任何方式污染泉水及其水源区域。

第十七条 矿泥是稀有资源。矿泥的开采和使用应当合理进行,鼓励矿泥回收利用。管委会统一管理生产经营单位和疗养单位所需矿泥。未经管委会批准,不得擅自开采或者以其他方式利用矿泥资源。

第十八条 位于重点区内头池至五池周边一公里范围内的耕地应当按照总体规划,逐步退耕还林、还草、还湿地,所涉及的耕地可以采取土地置换、耕地占用补偿等方式,由管委会与周边农场、集体经济组织或者村民委员会协商一致,依法报有关主管部门批准后组织实施。

第十九条 重点区内格拉球山、卧虎山、冰洞、龙门石寨等主要景点周边五百米区域内的速生丰产林整地,应当按照总体规划的要求限期还林。

第二十条 除核心区、重点区以外的地区为一般区。在一般区内从事生产经营、开发建设等活动的,应当有利于核心区、重点区火山遗迹、矿泉水资源的保护,禁止可能影响或者破坏矿泉水水源及生态环境的活动。

第二十一条 地质公园内的湖泊、河溪及其自然补给水源,均应当保持原状,不得截流、改向或者作其他改变。

禁止任何单位或者个人向五大连池池区排放污水。

地质公园范围内的生产、生活污水和垃圾应当在管委会指定地点依照规定进行无害化处理,实行达标排放。

第二十二条 在地质公园范围内涉及资源保护、利用和各类建设活动应当符合总体规划,经管委会同意后方可依法办理相关审批手续。

第二十三条 旅游景点、路线的开辟,道路及旅游设施的修建方案,由管委会提出,报省国土资源行政主管部门及其他主管部门批准后实施。各项旅游活动应当接受管委会的统一管理。

第二十四条 进入地质公园从事科研、教学、考察、拍摄影片、采集标本等活动的,应当先向管委会提出申请,经有关主管部门批准,在指定的时间、地点、路线、范围内进行,按照批准的品种、数量采集标本。各项活动均应当接受管

委会的管理和监督,并将活动成果副本提交管委会存档。

第二十五条 开采五大连池矿泉水,应当依照法律、法规和国家有关规定办理审批手续,由管委会统一规划、统一组织开发利用、统一实施监督管理。未经批准开凿矿泉水井或者开采矿泉水的,由管委会责令其关闭,停止开采矿泉水。

禁止任何单位和个人收购、加工、销售地质公园内的浮石、景石、火山砾、火山渣等地质遗迹产品、物品,或者将上述产品、物品运出地质公园。

第二十六条 在地质公园内设置疗养机构或者依法从事个体疗养服务的,应当经管委会审核批准。

第三章 管理与监督

第二十七条 管委会对地质公园的保护、利用实行统一管理,其职责为:

- (一)贯彻执行法律、法规和规章;
- (二)组织各项规划的编制、修订和实施;
- (三)按照规划和权限审批地质公园内的建设项目;
- (四)制定地质公园的各项规章制度,并组织实施;
- (五)对地质公园的保护、利用、建设和旅游服务行业进行管理和监督;
- (六)负责地质公园各类档案的建立和管理;
- (七)按照本条例的规定查处违法行为。

第二十八条 依照本条例规定由管委会批准或者备案的事项,有法律、法规规定其批准、备案程序的从其规定;没有规定的按照以下规定办理:

- (一)申请人向管委会提出书面申请;
- (二)管委会接到申请后,应当在两日内作出是否受理决定;
- (三)受理申请的,管委会应当在二十日内作出是否批准的决定;五日内答复是否予以备案或者采取其他措施。

第二十九条 管委会应当根据总体规划确定景区、景点的环境容量,制定旅游旺季疏导游客的具体方案,避免超量接待游客。

第三十条 管委会应当依照总体规划,加强地质公园内的环境、道路、路标、标识、照明、公厕、垃圾桶等公用设施的建设和管理,控制在重点区内从事批发零售、住宿餐饮、交通运输、邮政电信、旅游等经营服务活动单位和个人的数量,监督其依法从事经营活动。

第三十一条 管委会应当采取有效措施,做好地质公园内的环境卫生工作,对生活垃圾、建筑垃圾组织统一清运、倾倒,进行无害化处理,并按照国家 and 省有关规定收取相关费用。

在地质公园内生产、经营、生活的单位和个人,应当采取有效措施防治环境污染,达标排放水、物、气,承担占用范围内的绿化美化和环境卫生工作。

进入地质公园的游客和其他人员,应当爱护地质公园的公共设施,维护地质公园的环境卫生和公共秩序,遵守地质公园的有关规定。

第三十二条 设在地质公园内的火山地震、地质环境、环境保护等监测机构,应当定期向管委会通报有关地质公园的监测结果。

第三十三条 管委会应当加强地质公园内的治安、安全管理,保护游客安全和景物完好,保持良好的公共秩序。

进入地质公园的车辆,应当按照指定路线行驶,在规定地点停放。

第三十四条 管委会应当加强景区景点、资源保护、科普知识、文明建设等宣传工作。管委会应当加强对内部工作人员的教育培训,提高人员素质。

第四章 法律责任

第三十五条 在地质公园范围内违反有关资源保护、规划、管理和利用等法律、法规规定,应当给予行政处罚的,由管委会依法行使相对集中处罚权。

第三十六条 管委会及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,有下列行为之一的,由有关机关对其主要负责人和直接责任人给予行政处分:

- (一)不执行总体规划的;
- (二)不履行地质公园管理机构职责的;
- (三)发现违法行为未及时处理的;
- (四)违反本条例其他行为的。

第三十七条 违反本条例,有下列行为之一的,由管委会责令停止或者纠正违法行为,消除危害后果,并对直接责任人按照下列规定处罚处理:

(一)违反第六条第三款、第二十二條的规定,管委会应当责令其停止违法活动、限期改正,并处以所造成损失或者工程造价一至二倍的罚款。对违法建设工程,管委会可以查封或者依法没收;

(二)违反第十条、第十四条的规定,损坏火山锥体、熔岩、喷气锥(碟)、熔岩洞穴的,处以五万元以上十万元以下罚款;

(三)违反第十三条的规定,情节轻微的,责令其限期恢复原状,并处以一百元以上五百元以下的罚款;情节严重的,责令限期恢复原状,并处以五万元以上十万元以下罚款,不能恢复原状的,应当按实际损失数额予以赔偿,并按照前述规定加一倍处罚;

(四)违反第十五条、第十六条的规定,未经批准开采矿泉水或者破坏、污染矿泉水源的,处以十万元以上二十万元以下罚款;

(五)违反第十七条的规定,盗采、非法买卖矿泥的,没收采出的矿泥和违法所得,并处以

五千元以上二万元以下罚款;

(六)违反第二十一条的规定,污染、破坏水体的,处以十万元以上二十万元以下罚款;造成水污染事故的,按照《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定进行处罚;

(七)违反第二十五条第二款的规定,没收地质遗迹产品、物品和非法所得,并对责任人处以二千元以上一万元以下罚款;

(八)违反第三十一条第二款、第三款、第二款的规定,对直接责任人处以二百元以上一千元以下罚款。

第三十八条 破坏地质公园的行为情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十九条 在地质公园范围内发生的涉及资源保护、规划管理的重大、复杂的一审行政案件,执行《中华人民共和国行政诉讼法》第十四条的有关规定。

第五章 附 则

第四十条 本条例自 2007 年 1 月 1 日起施行。

关于《黑龙江省五大连池世界地质公园保护条例(修正案)》的说明

——2010 年 8 月 9 日在黑龙江省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议上

省国土资源厅厅长 孙 纲

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受省人民政府的委托,现就《黑龙江省五大连池世界地质公园保护修正案(草案)》作如下说明:

一、对《黑龙江省五大连池世界地质公园保护条例》部分内容进行修正的必要性

2006 年 12 月《黑龙江省五大连池世界地质公园保护条例》(以下简称《条例》)开始实施。《条例》从保护与规划、开发与利用、管理与监督、法律责任等方面,进行了系统的规范,为地质公园的保护和管理提供了法律依据。《条例》实施以来,五大连池世界地质公园管理